Câu 2: (Phần tự chọn, thí sinh chọn 01 trong 02 đề): 5,0 điểm

Đề số 1: Hình sự

Câu hỏi	Nội dung	Điểm
Câu hỏi 1 **(0,75 điểm)**	- Việc giữ Bá Anh là đúng, vì thuộc điểm b khoản 1 điều 110 BLTTHS	0,25
	- Việc giữ Vinh là không có căn cứ, vì không thuộc các trường hợp giữ người trong trường hợp khẩn cấp theo quy định tại Điều 110 BLTTHS.	0,5
Câu hỏi 2 **(1.0 điểm)**	- Việc cơ quan điều tra từ chối đăng ký bảo chữa là không đúng vì vi phạm quyền nhờ người bảo chữa của người bị tạm giữ (khoản 2 Điều 59 Bộ Luật Tố tụng hình sự).	0,5
	- Về thẩm quyền, Cơ quan điều tra hình sự quân khu Z có thẩm quyền điều tra vụ án vì Bá Anh là quân nhân thuộc quân khu Z.	0,25
	- Có thể đề xuất thay đổi biện pháp tạm giam đối với bị can Vinh do Vinh có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, dấu hiệu đồng phạm chưa rõ, có nơi cư trú rõ ràng, đang là sinh viên…	0,25
Câu hỏi 3 **(1,75 điểm)**	Bảo chữa cho bị cáo Vinh theo hướng giảm nhẹ TNHS với các điểm chính như sau:	
	- Làm rõ căn cứ chứng minh Vinh đồng phạm với mức độ hạn chế khi tiếp nhận ý chí phạm tội của Bá Anh.	0,5
	- Vinh chỉ có vai trò thứ yếu trong vụ án (giúp sức không tích cực), hậu quả xảy ra là ngoài ý muốn của Vinh.	0,5
	- Vinh có nhiều tình tiết giảm nhẹ TNHS:	
	+ Tự nguyện bồi thường thiệt hại cho người bị hại (điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS);	0,5
	+ Thật thà khai báo, ăn năn hối cải (điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS);	
	+ Có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; đang là sinh viên (khoản 2 Điều 51 BLHS);	
	⇨ Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 54 BLHS xử Vinh với mức án dưới mức khởi điểm của khung hình phạt và không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề (do có 2 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51, tình tiết giảm nhẹ quy định khoản 2 Điều 51 BLHS; Vinh tham gia với vai trò là đồng phạm giúp sức có vai trò không đáng kể).	0,25

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn
Scanned with CamScanner